

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2596/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์
นาย สมคิด วิไลวรรณวิวัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 172, มาตรา 176

ป.วิ.พ. มาตรา 243

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรจำเลยยื่นคำให้การรับสารภาพฐานรับของโจร เมื่อศาลชั้นต้นสอบจำเลย จำเลยกลับแถลงเพิ่มเติมว่าจำเลยไม่รู้ว่าทรัพย์ที่เอามาเป็นทรัพย์ที่ถูกลักมา แม้ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ยังไม่ทราบคำแถลงเพิ่มเติมที่เป็นการให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์แต่เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานรับของโจรไปโดยผิดหลงเพราะเห็นว่าจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจร ศาลชั้นต้นจึงมิได้เปิดโอกาสให้โจทก์สืบพยานเช่นนี้ เมื่อมิใช่เป็นกรณีที่โจทก์ทราบแล้วว่าจำเลยให้การปฏิเสธ แต่โจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยานการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีลงโทษจำเลยไป จึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1)ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15เมื่อความปรากฏแก่ศาลอุทธรณ์จึงขอที่ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาระหว่างโจทก์กับจำเลย แล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335, 336 ทวิ, 357 และ 83

จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การรับสารภาพฐานรับของโจรและศาลชั้นต้นสอบจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 แถลงเพิ่มเติมว่า จำเลยที่ 1 รวมไปกับจำเลยที่ 2 แต่ไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่เอามาเป็นการลักมาและไปขายทรัพย์สินกับจำเลยที่ 2 แต่ไม่ได้รับส่วนแบ่ง ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) วรรคแรก ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 เดือน จำเลยที่ 2 จำคุก 9 เดือน

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า จากคำแถลงเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องและโจทก์ต้องสืบพยานให้ได้ ตามฟ้องศาลชั้นต้นจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ได้ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ จำเลยที่ 1 โดยโจทก์ไม่ได้สืบพยานจึงเป็นการไม่ชอบพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 แล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า เมื่อถือว่าจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ โจทก์ จึงมีหน้าที่ต้องสืบพยานให้ได้ความตามฟ้อง ปรากฏว่าโจทก์ไม่สืบพยาน ศาลจะต้อง พิพากษายกฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ พิจารณาใหม่ตั้งแต่ชั้นสืบพยานจึงไม่ชอบศาลอุทธรณ์ภาค 2 น่าจะพิพากษากลับให้ ยกฟ้องโจทก์ เห็นว่าจำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 อันเป็นวัน นัดสอบคำให้การและนัดสืบพยานโจทก์ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 13 กันยายน 2539ซึ่งเป็นวันฟ้อง ศาลสอบจำเลยที่ 1 ในวันที่จำเลยที่ 1 ยื่น คำให้การและบันทึกข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 แถลงเพิ่มเติมไว้ในวันนั้นพร้อมกับสั่งให้สำเนา ให้โจทก์ไว้ในคำให้การของจำเลยที่ 1 แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ชื่อรับสำเนาคำให้การ จำเลยที่ 1 ในคำให้การของจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นพิพากษาในวันเดียวกัน แสดงว่า โจทก์ยังไม่ทราบคำแถลงเพิ่มเติมที่เป็นการให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ของจำเลยที่ 1 จึงมิใช่เป็นกรณีที่โจทก์ทราบแล้วว่าจำเลยให้การปฏิเสธ แต่โจทก์ไม่สืบพยานดังที่ จำเลยที่ 1 ฎีกา แต่เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีไปโดยเห็นว่าจำเลยที่ 1 ให้การ รับสารภาพฐานรับของโจรโดยผิดหลง จึงมิได้เปิดโอกาสให้โจทก์สืบพยานที่ศาลชั้น ต้นพิพากษาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ไปจึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1) ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 15 ชอบที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะพิพากษายกคำพิพากษา ศาลชั้นต้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ พิจารณาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 แล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี คำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-สิงหะ สัตยธรรม-คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ